



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 14 rejeb 1430 – 7 juillet 2009

152^{ème} année

N° 54

Sommaire

Lois

Loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation 1795

Conseil Constitutionnel

Avis n° 14-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif au système national
de normalisation 1798

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Attribution de l'ordre du 7 novembre 1800

Attribution de l'ordre de la République 1800

Ministère du Transport

Nomination du président-directeur général de la société nationale de transport
interurbain 1800

Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public 1800

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Dérogation pour exercer dans le secteur public 1800

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'inspecteurs généraux de la santé publique 1800

Nomination de chefs de service hospitalier 1800

Octroi d'un congé pour la création d'entreprise.....	1800
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2009-2046 du 30 juin 2009, portant modification du décret n° 87-82 du 24 janvier 1987, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrain sises à Bir Bouregba gouvernorat de Nabeul nécessaires à la construction de l'autoroute Hammamet M'saken.....	1801
Décret n° 2009-2047 du 30 juin 2009, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à la délégation de Sajnene, gouvernorat de Bizerte, nécessaires à la construction d'une piste d'accès au chantier des travaux du barrage El Harka	1804
Décret n° 2009-2048 du 30 juin 2009, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terrain non immatriculée sise à la délégation de Tejerouine, gouvernorat du Kef, nécessaire à la construction d'un puits profond	1805
Décret n° 2009-2049 du 30 juin 2009, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Ben Arous (délégation d'El M'hamdia).....	1805
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Attribution du grand prix du Président de la République pour la protection de la nature et de l'environnement pour l'année 2009	1806
Octroi de congés pour la création d'entreprises	1806
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination d'un directeur général.....	1807
Maintien en activité dans le secteur public.....	1807
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Nomination d'un directeur général.....	1807
Octroi d'un congé pour la création d'entreprise.....	1807
Ministère du Tourisme	
Maintien en activité dans le secteur public.....	1807
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Décret n° 2009-2060 du 23 juin 2009, portant institution et organisation du prix de la meilleure recherche scientifique féminine	1807
Ministère de l'Education et de la Formation	
Nomination d'un directeur général.....	1808
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Maintien en activité dans le secteur public.....	1809
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2009-2063 du 30 juin 2009, portant création de périmètres publics irrigués à quelques délégations aux gouvernorats de Sfax et du Kef	1809
Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public	1810

Loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier- La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives au système national de normalisation.

CHAPITRE I

Dispositions générales

Art. 2 - La normalisation contribue à la consolidation de l'économie nationale, à la facilitation des échanges commerciaux, à l'amélioration de la qualité des produits et services et de leur compétitivité ainsi qu'à la protection de la santé et la sécurité du consommateur, à la protection de l'environnement et d'une manière générale au développement durable.

Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend par :

- normalisation : l'activité qui vise à établir des dispositions de référence pour un usage commun et répétitif, visant à résoudre des problèmes réels ou potentiels, en vue d'atteindre un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné,

- norme : un document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné. L'application d'une norme n'est pas obligatoire une norme ou une partie de la norme peut être rendue obligatoire au cas où elle est référencée dans un règlement technique.

- règlements techniques : des textes réglementaires à caractère obligatoire fixant des dispositions techniques ou procédurales qui déterminent les spécifications d'un produit, des procédés ou des moyens de production y afférant y compris les prescriptions administratives qui s'y appliquent. Elles peuvent également porter totalement ou partiellement sur des définitions, des codes ou des exigences dans le domaine du conditionnement, de l'étiquetage, de l'étalage ou du transport.

Au sens de la présente loi, les règlements techniques ne sont pas considérés comme normes.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 juin 2009.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 26 juin 2009.

- consensus : un accord général caractérisé par l'absence d'opposition ferme à l'encontre de l'essentiel du sujet émanant d'une partie importante des intérêts en jeu et par un processus de recherche de prise en considération des vues de toutes les parties concernées et de rapprochement des positions divergentes éventuelles. Le consensus n'implique pas nécessairement l'unanimité,

- certification : l'activité qui vise l'octroi, par une tierce partie, d'un certificat attestant la conformité d'un produit, d'un service, d'une personne ou d'un système de management à des normes, des règlements techniques ou des exigences spécifiés dans un document de référence.

- Marque de conformité : marque protégée émise par un organisme exécutant l'évaluation de la conformité par tierce partie indiquant la conformité d'un produit, d'un service, d'une personne ou d'un système de management à des normes ou à des règlements techniques ou à des exigences spécifiés dans un document de référence.

Art. 4 - Le ministre chargé de l'industrie fixe les orientations générales du système national de normalisation et ce, en concertation avec les parties concernées et assure le suivi de sa gestion. Il procède notamment à la coordination entre les différents intervenants et à l'unification des points de vues et veille à assurer la cohérence des travaux dans ce domaine.

CHAPITRE II

De l'élaboration et de l'application des normes tunisiennes

Art. 5 - l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, désigné ci-après par « l'institut », est chargé de la gestion du système national de la normalisation et veille à l'élaboration, à la diffusion et à la mise à jour des normes tunisiennes, selon une méthodologie consensuelle basée sur les principes de l'impartialité et de l'indépendance.

Les projets de normes tunisiennes sont élaborés au sein de commissions techniques créées par l'institut et comprenant des représentants des différentes parties et structures compétentes de manière à assurer une représentation équilibrée de toutes les catégories d'intérêts concernés par l'objet de ces normes.

L'institut publie une liste des projets de normes soumises à l'enquête publique et la transmet directement aux ministères concernés, aux organismes professionnels et interprofessionnels, aux organisations de défense du consommateur et aux associations de protection de l'environnement. Il peut, à la demande, fournir les projets de ces normes à ces structures qui s'engagent à donner leur avis dans les délais impartis.

Les normes tunisiennes sont approuvées par décision du directeur général de l'institut après accomplissement de toutes les procédures nécessaires à leur élaboration. L'institut se charge d'enregistrer les normes tunisiennes approuvées.

Les modalités d'élaboration, d'approbation, de révision et d'annulation des normes sont fixées par décret.

Art. 6 - L'institut veille à la cohérence des différentes positions nationales relatives aux projets de normes émanant de toutes les organisations internationales et régionales de normalisation ainsi que des organisations à vocation normative et ce, en coordination avec les autres instances représentant la Tunisie au sein de ces organisations.

Les positions nationales relatives aux projets de normes prévues au premier paragraphe du présent article sont déterminées au sein de commissions techniques, créées par les instances représentant la Tunisie composées de représentants des différentes parties compétentes tout en respectant une représentation équilibrée de toutes les catégories d'intérêts concernés.

Ces instances veillent à gérer les travaux des commissions selon une méthodologie consensuelle basée sur les principes de l'impartialité et de l'indépendance.

Ces instances envoient des rapports concernant leurs travaux et leurs participations dans ce domaine à l'institut qui se charge d'informer le ministre chargé de l'industrie de leurs contenus.

Art. 7 - Les normes tunisiennes sont d'application non obligatoire.

Art. 8 - Des normes ou parties de normes peuvent être rendues obligatoires par un règlement technique pris par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre sectoriellement compétent et ce, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, de la préservation de la végétation, de l'environnement ou des richesses nationales qui ont une valeur artistique, historique ou archéologique, ou pour des exigences impératives tenant à l'efficacité du contrôle fiscal, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection du consommateur.

Art. 9 - En cas de difficulté d'application des normes prévues à l'article 8 de la présente loi, le ministre chargé de l'industrie et le ministre sectoriellement compétent peuvent par arrêté conjoint, accorder une dérogation provisoire renouvelable une seule fois.

Cette dérogation est octroyée sur avis d'une commission compétente créée à cet effet par le ministre sectoriellement compétent et dans laquelle le ministère chargé de l'industrie et l'institut sont représentés.

Les dérogations ne doivent, en aucun cas, conduire au non respect des objectifs pour lesquels l'arrêté prévu à l'article 8 a été pris.

Les demandes de dérogation sont adressées au ministre sectoriellement compétent, par les producteurs, les commerçants, les syndicats, les organismes professionnels, les services publics ou toute partie intéressée. Ces demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs.

Art. 10 - Nonobstant les dispositions de l'article 7 de la présente loi, le contenu des appels d'offre objet des marchés publics doit être établi conformément à des spécifications techniques basées sur des normes nationales sauf dans le cas où il n'y a pas de normes ou si la nature des services ne le permet pas. Dans ce cas, l'acheteur public doit le signaler explicitement lors de la soumission des cahiers des charges pour avis préalable à la commission des marchés compétente.

En l'absence de normes nationales, il est possible de recourir à des normes internationales par insertion de leurs références dans les cahiers des charges.

CHAPITRE III

De l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle

Art. 11 - L'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle est un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et soumis à la tutelle du ministre chargé de l'industrie.

L'institut est régi par la législation commerciale tant où il n'y est pas dérogée par la présente loi.

Art. 12 - L'institut procède à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans les domaines de la normalisation, de la certification par rapport aux normes tunisiennes et de la propriété industrielle. A cet effet, il est notamment chargé des missions suivantes :

- centraliser et coordonner tous les travaux, études et enquêtes concernant la normalisation, la certification et la propriété industrielle,

- appliquer les orientations générales du système national de normalisation et le gérer en coordination avec les parties concernées conformément aux règles des organisations internationales de normalisation et aux accords ratifiés de l'organisation mondiale du commerce relatifs aux obstacles techniques au commerce,

- assurer le rôle de point national d'information sur les obstacles techniques au commerce dans les domaines relevant de sa compétence, assurer une veille normative et informer toutes les parties concernées des normes et des documents techniques à caractère normatif,

- promouvoir l'application des normes et des documents techniques à caractère normatif et engager toute action de sensibilisation, de formation et d'information en matière de normalisation, de certification, de qualité et de propriété industrielle,

- créer les marques nationales de conformité aux normes tunisiennes pour les produits, les services, les personnes et les systèmes de management,

- certifier la conformité des systèmes de management, des services et des personnes,

- certifier la conformité des produits et octroyer le droit d'usage des marques nationales de conformité aux normes dans les différents domaines,

- gérer les labels qualité et octroyer le droit de leur usage,

- œuvrer à la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle avec les organismes homologues des pays tiers dans les domaines relevant de ses compétences,

- fournir l'assistance technique, les services de formation ou toute activité rentrant dans le domaine de ses compétences dans le cadre de l'application des normes et des règlements techniques nationaux relatifs aux produits, services et personnes,

- recevoir, examiner et publier les demandes relatives aux éléments de la propriété industrielle, et en général, assurer toutes les tâches qui lui incombent en tant qu'organisme chargé de la propriété industrielle en vertu des lois en vigueur dans ce domaine,

- représenter la Tunisie auprès des instances internationales et régionales et auprès des organismes similaires étrangers, concernant la normalisation, la certification et la propriété industrielle et œuvrer à consolider la participation de la Tunisie aux activités internationales et régionales de normalisation conformément aux priorités nationales.

Art. 13 - L'institut certifie la conformité aux normes tunisiennes et octroi le droit d'usage de la marque nationale sur demande de l'intéressé et ce, conformément à la législation en vigueur en matière d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.

Les procédures et les modalités de certification de la conformité aux normes tunisiennes sont fixées par décret.

Art. 14 - L'institut peut mandater un organisme spécialisé pour entreprendre l'une des activités qui relève de sa compétence ou une partie conformément à des conventions conclues à cet effet après accord préalable du ministre chargé de l'industrie. Ce mandat ne couvre pas l'activité de propriété industrielle qui demeure régie par la législation en vigueur en ce domaine.

Art. 15 - L'organisation administrative et financière de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

Art. 16 - L'institut peut fournir des services payants relevant des missions qui lui sont assignées. La liste de ces services est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Les montants perçus en contre partie des services fournis par l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle sont fixés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil d'entreprise, à l'exception des montants des redevances des prestations relatives à la propriété industrielle qui sont fixés conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses et transitoires

Art. 17 - Le patrimoine de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle créé en vertu de l'article 3 de la loi n° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité est cédé à l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle créés en vertu de la présente loi qui le remplace et prend en charge ses droits et obligations.

En cas de dissolution de l'institut créé en vertu de la présente loi, son patrimoine fera retour à l'Etat qui exécutera les engagements qu'il aura contractés.

Art. 18 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment les dispositions de la loi n° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité. Toutefois, les textes pris pour son application demeurent en vigueur jusqu'à leur annulation et ce, tant qu'ils ne sont pas contraires à la présente loi.

Les arrêtés d'homologation des normes tunisiennes pris en application de la loi susvisée n° 82-66 du 6 août 1982 demeurent en vigueur pour une période maximale de cinq ans, tant qu'ils n'ont pas été abrogés par des textes spécifiques.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 juin 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 14-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif au système national de normalisation

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 11 mars 2009, parvenue au conseil constitutionnel le 13 mars 2009 et lui soumettant un projet de loi relatif au système national de normalisation,

Vu la constitution et notamment ses articles 34, 35, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi relatif au système national de normalisation,

Où le rapport relatif au projet de loi soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

1-Considérant que le projet de loi soumis a pour objet l'organisation du système national de normalisation,

2-Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution,

3-Considérant que le projet soumis au conseil constitutionnel s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre des dispositions prévues par l'article 72 de la constitution,

Sur le fond :

4-Considérant que le projet comprend des dispositions relatives notamment à l'élaboration des normes tunisiennes, à la procédure suivie à cet effet, aux cas pour lesquels des normes ou parties de normes peuvent être rendues obligatoires ainsi qu'aux conditions requises pour déroger provisoirement à l'application obligatoire de la norme dans lesdits cas,

5-Considérant que le projet soumis détermine les activités assignées à l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle afin d'accomplir ses missions en tant qu'organisme chargé de la gestion du système national de normalisation et veillant à l'élaboration et à la diffusion des normes tunisiennes ,

En ce qui concerne l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle:

6-Considérant que l'article 34 de la constitution dispose que sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publics,

7-Considérant que l'article 11 du projet dispose que l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle est un établissement à caractère non administratif soumis à la tutelle du ministre chargé de l'industrie ,

8-Considérant que l'article 12 détermine les missions assignées à l'institut et qui consistent notamment à mettre en œuvre la politique de l'Etat dans les domaines de la normalisation, de la certification par rapport aux normes tunisiennes et de la propriété industrielle, à élaborer les travaux et études, à entreprendre les actions de formation et les actions techniques en matière de normalisation, à appliquer les orientations générales conformément aux règles des organisations internationales de normalisation et aux accords ratifiés de l'organisation mondiale du commerce relatifs aux obstacles techniques au commerce, à recevoir, examiner et publier les demandes relatives aux éléments de la propriété industrielle, et en général, à assurer toutes les tâches qui lui incombent en tant qu'organisme chargé de la propriété industrielle et à représenter la Tunisie auprès des instances internationales en matière de normalisation, de certification et en ce qui concerne la propriété industrielle ,

9-Considérant que l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle constitue, eu égard à la nature de ses missions et au type de tutelle, un établissement public qui n'a pas d'équivalent à l'échelle nationale, et qu'il constitue à cet effet une catégorie d'établissements publics dont les textes y afférents sont pris sous forme de loi, conformément à l'article 34 de la constitution ,

10-Considérant que le paragraphe premier de l'article 35 de la constitution, dispose que les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général,

11-Considérant que l'article 15 du projet soumis, dispose que l'organisation administrative et financière de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret,

12-Considérant que l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, pour ce qui ne rentre pas dans le domaine de la loi, sont des matières qui relèvent du pouvoir réglementaire général, conformément au paragraphe premier de l'article 35 de la constitution,

13-Considérant qu'au vu de ce qui précède, les dispositions de l'article 15 du projet sont considérées, dans ce cas, comme figurant à titre indicatif ou de rappel, consacrant ainsi des règles constitutionnelles fondées sur les articles 34 et 35 de la constitution,

14-Considérant qu'il apparaît de l'examen du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci,

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif au système national de normalisation, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 8 avril 2009, sous la

présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ORDRE DU 7 NOVEMBRE

Par décret n° 2009-2036 du 26 juin 2009.

Est attribué à son altesse Cheikha Fatma Bent M'barek, présidente suprême de la fondation pour le développement familial à l'Etat des Emirats Arabes Unies, le grand collier de l'ordre du 7 Novembre.

ORDRE DE LA REPUBLIQUE

Par décret n° 2009-2037 du 3 juillet 2009.

Est attribué à son excellence docteur Abdelaziz Ben Othman Touijri, directeur général de l'organisation islamique de l'éducation, des sciences et de la culture (ISESCO), le grand cordon de l'ordre de la République, à compter du 2 juillet 2009.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATION

Par décret n° 2009-2038 du 30 juin 2009.

Monsieur Lotfi M'Hissen est désigné en qualité de président-directeur général de la société nationale de transport interurbain, et ce, à partir du 27 mai 2009.

DEROGATION

Par décret n° 2009-2039 du 30 juin 2009.

Il est accordé à Monsieur Abdelaziz Braham, commandant de bord à la société Tunisair, une dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, pour une période d'un an, à compter du 1^{er} juin 2009.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

DEROGATION

Par décret n° 2009-2040 du 30 juin 2009.

Il est accordé à Monsieur Djafoura Mohamed Naceur, médecin spécialiste principal à la caisse nationale de sécurité sociale, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une année, à compter du 1^{er} août 2009.

Par décret n° 2009-2041 du 30 juin 2009.

Il est accordé à Monsieur Riahi Mokhtar, ingénieur 2^{ème} degré à la caisse nationale de sécurité sociale, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une année, à compter du 1^{er} août 2009.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-2042 du 30 juin 2009.

Les inspecteurs divisionnaires de la santé publique mentionnés ci-après sont nommés inspecteurs généraux de la santé publique :

- Nejib Kouzana,
- Taoufik Zid,
- Ahmed Ghattas,
- Mohamed Salah Laghmardi.

Par décret n° 2009-2043 du 30 juin 2009.

Le docteur Hedia Houissa épouse Slimane, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduite dans les fonctions de chef de service de médecine interne et d'endocrinologie à l'hôpital la Rabta de Tunis.

Par décret n° 2009-2044 du 30 juin 2009.

Le docteur Khaled Ben Jazia, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service d'anesthésie - réanimation à l'hôpital « Farhat Hached » de Sousse.

CONGES POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2009-2045 du 30 juin 2009.

Le congé pour la création d'entreprise accordé au profit de Monsieur Walid Mahjoubi, pharmacien spécialiste de la santé publique à l'hôpital Abderrahmen Mami de l'Ariana, est renouvelé pour une période d'une année, à compter du 21 mai 2008.

**MINISTÈRE DES DOMAINES DE L'ÉTAT
ET DES AFFAIRES FONCIÈRES**

Décret n° 2009-2046 du 30 juin 2009, portant modification du décret n° 87-82 du 24 janvier 1987, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrain sises à Bir Bouregba gouvernorat de Nabeul nécessaires à la construction de l'autoroute Hammamet M'saken.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n°2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 87-82 du 24 janvier 1987, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrain sises à Bir Bouregba, gouvernorat de Nabeul, nécessaires à la construction de l'autoroute Hammamet-M'saken,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Décète :

Article premier - Sont modifiées, les indications énoncées aux numéros d'ordre 1, 13, 16, 18, 21, 22 au tableau parcellaire du décret n° 87-82 du 24 janvier 1987, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrain sises à Bir Bouregba, gouvernorat de Nabeul, nécessaires à la construction de l'autoroute Hammamet-M'saken, tel qu'indiqué au tableau ci-après et aux plans joints au présent décret :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du Titre Foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	2 et 5 conformes aux parcelles n° 4 et 7 du plan du titre n° 508438 Tunis S2/587381 Nabeul	508438 Tunis S2/587381 Nabeul	34h 02a 81ca	3h 22a 10ca	1-Mohamed Habib 2-Rafik fils de Sadok Ben Amor Jedidi 3- Société « SAGETH » 4- Société «le Bel Azurde » 5-hôtel Résidence Hammamet - Mohamed Ben Abdelletif Ben Ahmed Lakhchine 7- Mohamed Hedi Ben Rafik Ben Sadok Jedidi
13	15 (A) 15(B) et 15 (C) conformes à la parcelle n° 1 du plan du titre n° 508415 Tunis S2/588589 Nabeul	508415 Tunis S2/588589 Nabeul	4h 58a 29ca	75a 10ca	1-Fraj 2-Zohra les deux enfants de Fraj Ben Othmen Bazez 3-Chedhlia Bent Mohamed Nour 4-Latifa Bent Amor Daoud 5-Monjia 6-Kaboura 7-Fatma 8-Othmane 9-Sadok 10-Naima les six derniers enfants de Mohamed Ben Othmen Bazez 11-Najet Bent Abdelkader Ben Abdelkader Bazez 12- Abdelkader 13- Mohamed 14-Boubaker 15- Fatma 16-Zohra 17- Hnifa 18- Najet 19-Chedhlia 20-Khira 21- Abderrazek 22- Cherifa les onze derniers enfants de Ali Ben Mohamed Mouheddine 23- Taieb Ben Ahmed Ben Ali Fnina 24- Henda 25- Latifa 26- Oualid les trois derniers enfants de Taieb Ben Ahmed Fnina 27- Habiba Bent Mohamed Ben Ajmi Ben Ali Garsi 28- Samia Bent Ahmed Ben Sadok Abdelkhalek 29- M'hamed Ben Boubaker Ben Ali Zaâouza 30- Hedi Ben Aroussi Ben Ahmed Gacha 31-Hajer Bent Hassen Zayedi 32- Malek Ben Hassen Ben Abderrahmen Zayedi 33- Abdessalem Ben Abdelkader Ben Abdessalem Ben Othmen Bazez 34- Nedhir 35- Hmaïed les deux derniers fils de Laroussi Ben Mustapha Marahben 36- Khalifa Ben Belgacem Ben Ahmed Fakraoui.

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du Titre Foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
16	18 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre n° 518678 Tunis S2	518678 Tunis S2	1h 53a 50ca	36a 88ca	1-Ahmed Ben Haj Mohamed Ben Ahmed Ben Ali Jdidi 2- Khadouja Bent Ahmed Jedidi
18	21 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre n° 508613 Tunis S2/588756 Nabeul	508613 Tunis S2/588756 Nabeul	12h 77a 00ca	1h 15a 70ca	1- Aïcha Bent Abdelaziz Ben Ali Ben Khalifa Mansour 2- Omar Ben Jemaiel Ben Mohamed M'hedhbi 3- Ahmed Ben Hedi Ben Mohamed Chibeni 4- Moncef Ben M'tir Ben Saïd Ben Ahmed Smida 5- Taoufik Ben Sifi Ben Abi R'haïel Makhoulfi 6- Mounir Ben Taher Ben Mohamed Arbi Slimani 7- Sabeh Bent Abdelhamid Ben Mohamed Ayedi 8- Mohsen Ben Youssef Ben Mohamed N'journi 9- M'barka Ben Mohamed Ben Salah Debboussi 10- Mounir Ben Amor Ben Salem Gharsellaoui 11- Monji Ben Seghaier Ben Ouni Oueslati 12- Delila Bent Ali Ben Salah Gasmi 13- Sabiha Bent Mohamed Ben Salah Debboussi 14- Aïcha 15- Fethia 16- Aziza 17-Amara les quatre derniers enfants de Younes Ben Saïd Chaïeb 18- Hafsia Bent Mohamed Ben Ammar Ben Ammar 19- Hedi Ben Mefteh Ben H'ssine Dhibi 20- Rabiaâ Bent Siffi Mouhbi 21- Habib Ben Tijeni Ben Hassen M'raïhi 22- Ezzedine Ben Mohamed Hedi Ben Yaâkoubi 23- Ali Ben Amor Ben Jemil Mhadhbi 24- Amine Ben Ibrahim Ben Mohamed Toffahi 25- Ridha Ben Ali Ben Ayed Ben Mahmoud Rouihem 26- Othmen Ben Belgacem Ben Salah Saidi 27-Samia Bent Ali Ben Ayed Rouihem 28- Mehrez Ben Romdhan Ben Salem Hamrouni 29- Boudour Bent Khemaïes Ben Mohamed Gharbi 30- Sahbi Ben Alaya Ben Hassen Dridi 31 - Adel Ben H'ssine Ben Boubaker Jelibi 32-Ziyed Ben Ali Ben Akermi Esseghir 33- Nouredine Ben Chaâbane Ben Ibrahim Saâd 34- Ibrahim Ben Chaâbane Ben Ibrahim Saâd 35- Lotfi Ben H'ssine Ben Salem Aouichaoui 36- Mouldi Ben Mohamed Ben Amor Ben Khessib 37- Salah Ben Jilani Ben Abderrahmen Ghmarsa 38- Zouhaier Ben Bechir Ben Dhehbi Ben Alaya 39- Zouhaier Ben Salem Ben Salah Ben Bougasba 40- Salah Ben Mehrez Ben Haj Bakkar Boutourya 41- Zehra Bent Bouali Ben Mohamed Abdellaoui 42- Hassen Ben Mohamed

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du Titre Foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
					Ben Mustapha Khchaïni 43- Ridha Ben Ahmed Ben Hedi Chibeni 44- Noureddine Ben Ammar Ben Hedi Triki 45- Melika Bent Ayed Ben Ali M'hedhbi 46- Romdhane Ben H'ssine Ben Abdessalem Khessib 47- R'chid Ben Hedi Ben Ibrahim Ben Ferhani Ben Mohamed Ben Mahmoud Hendaoui 48- Sonia Bent Bouali Ben Mohamed Abdellaoui 49- Fethi Ben Ameer Ben Hammadi Lassoued 50- Mohssen Ben Amor Ben Slimen Lassoued 51- Belgacem Ben Saïd Ben Hassen Oussifi 52-Naima Bent Ilmi Boughanmi 53- Hasnia Bent Ali Ben Lakhder Hasni 54- Monia Bent Taher Beskri 55- Saber Ben Mourad Ben Jilani Khlaifia 56- Chedhlia Bent Abdelkader Ben Salah Hajri 57- Hamda Ben Ahmed Ben Ammar Maâtougui 58- Hedia Bent Taher Beskri 59- Habiba Bent Ammar Ben Amor Oueli 60- Jameleddine Ben Salem Ben Ahmed Deghmani 61- Mondher Ben Mohamed Ben Amor Khssib 62- Sami Ben H'ssine Ben Abdessalem Ben Khessib 63- Mourad Ben Slimen Ben Mohamed Medyouni 64- Mohamed Ben Romdhane Ben Amor Deghmani 65- Nebil Ben H'ssine Ben Mohamed Bousmina 66- Aida Bent Habib Ben Mosbeh Ben Ammar 67- Chiraz Bent Khemaies Ben Mohamed Gharbi 68-Fethi Ben Youssef Lamouchi 69- Zina Bent Chérif Ben Ahmed Arfaoui 70- Kaies 71- Imeddine les deux derniers fils de Salah Ben H'ssine Jemaoui 72- Khemaies Ben Mohamed Ben Haj Salah Dhib 73- Afif Ben Bechir Ben Salah Amari 74- Zied Ben Abdelwahed Ben Ali Chaieb
21	24a conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre n° 505996 Tunis S2/585505 Nabeul	505996 Tunis S2/585505 Nabeul	42a 26ca	La totalité de l'immeuble	Aziza Bent Mohamed Akremi
22	24b conforme aux parcelles n° 1 et n° 3 du plan du titre n° 506432 Tunis S2/585549 Nabeul	506432 Tunis S2/585549 Nabeul	18h 91a 01ca	29a 38ca 12a 58ca	Sadok Ben Amor Ben Abdelmomen Jedidi

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-2047 du 30 juin 2009, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à la délégation de Sajnene, gouvernorat de Bizerte, nécessaires à la construction d'une piste d'accès au chantier des travaux du barrage El Harka.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Bizerte,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier - Sont expropriées pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des parcelles de terre sises à la délégation de Sajnene, gouvernorat de Bizerte, nécessaires à la construction d'une piste d'accès au chantier des travaux du barrage El Harka, entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	J	4447 Bizerte /46123 Bizerte	993h 02a 20ca	04a 40ca	Ali Ben Amara Shiri
2	C C C' H	Non immatriculée	—	46a 40ca 09a 45ca 33a 60ca 09a 80ca	Héritiers de Hedhly

Art. 2 - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-2048 du 30 juin 2009, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terrain non immatriculée sise à la délégation de Tejerouine, gouvernorat du Kef, nécessaire à la construction d'un puits profond.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant création de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, telle que modifiée par la loi n° 76-21 du 21 janvier 1976 et notamment son article 20,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat du Kef,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier - Est expropriée pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporée au domaine public hydraulique, pour être mise à la disposition du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques (société nationale d'exploitation et de distribution des eaux), une parcelle de terrain non immatriculée, sise à la délégation de Tejerouine, gouvernorat du Kef, nécessaire à la construction d'un puits profond, entourée d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et présentée au tableau ci-après :

N° de la parcelle sur le plan	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
A du plan TPD N° 43355	04a 00ca	1-Salaheddine 2- Abderrahmane 3- Akri 4- Farhat 5- Zina 6- Zaâra 7- Zohra 8- Saïda 9- Khira 10- Mohamed El Habib 11- Rchid 12- Faiez 13- Ezeddine 14- Hassan 15- Radhouène 16- Mohamed enfants de Haj Salah Ben Abdallah Sbï 17- Héritiers de Hadhba Bent Haj Salah Sbï 18- Héritiers de Lamine Ben Haj Salah Sbï

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-2049 du 30 juin 2009, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Ben Arous (délégation d'El M'hamdia).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1271 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Ben Arous,

Vu le décret n° 91-1496 du 21 octobre 1991, relatif au report des opérations de reconnaissances et de délimitations dans le gouvernorat de Ben Arous,

Vu le décret n° 93-1070 du 3 mai 1993, relatif à l'étendue des opérations de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat aux autres délégations du gouvernorat de Ben Arous,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Ben Arous en date du 15 juillet 2008.

Décrète :

Article premier – Sont homologués, les procès-verbaux susvisés ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridiques des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Ben Arous (délégation d'El M'hamdia) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	228	34871
2	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	82	34873
3	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	312	35592
4	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	89	35593
5	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	192	35595
6	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	244	35596
7	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	238	35597
8	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	141	37806
9	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	137	37807
10	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	360	37808

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Prix d'une valeur de 12.000 dinars.

* 2^{ème} prix : la municipalité de Nefta du gouvernorat de Tozeur,

Prix d'une valeur de 8.000 dinars.

* 3^{ème} prix : l'association tunisienne de protection de la nature et de l'environnement,

Prix d'une valeur de 4.000 dinars.

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

**PRIX POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET
DE L'ENVIRONNEMENT**

Par décret n° 2009-2050 du 30 juin 2009.

Le grand prix du Président de la République pour la protection de la nature et de l'environnement pour l'année 2009 est attribué conformément aux dispositions du décret n° 93-2055 du 4 octobre 1993 comme suit :

* Premier prix : l'association du développement durable de « Bni Khdech »,

CONGES POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2009-2051 du 30 juin 2009.

Est renouvelé l'octroi à Monsieur Habib Lahdhiri, ingénieur principal, directeur à l'office national de l'assainissement, d'un congé pour la création d'entreprise, pour une période d'une année non renouvelable, à compter du 13 mai 2009.

Par décret n° 2009-2052 du 30 juin 2009.

Est renouvelé l'octroi à Monsieur Nabil Omran, administrateur à l'office national de l'assainissement, d'un congé pour la création d'entreprise, pour une période d'une année non renouvelable, à compter du 16 juin 2009.

Par décret n° 2009-2053 du 30 juin 2009.

Est renouvelé l'octroi à Monsieur Mohsen Maacha, agent de gestion à l'office national de l'assainissement, d'un congé pour la création d'entreprise, pour une période d'une année non renouvelable, à compter du 1^{er} avril 2009.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATION

Par décret n° 2009-2054 du 30 juin 2009.

Monsieur Mouldi Abbessi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur général de l'office des œuvres universitaires pour le Nord au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, à compter du 30 avril 2009.

Dans cette situation l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-2055 du 30 juin 2009.

Monsieur Noureddine Belgacem, maître assistant de l'enseignement supérieur au centre de recherches et des études pour le dialogue des civilisations et des religions comparées à Sousse, est maintenu en activité pour une 1^{ère} année, à compter du 1^{er} juillet 2009.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

NOMINATION

Par décret n° 2009-2056 du 30 juin 2009.

Monsieur Hechmi Belghith, est nommé directeur général du laboratoire central d'analyses et d'essais, et ce, à partir du 30 avril 2009.

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2009-2057 du 30 juin 2009.

Le congé pour la création d'entreprise accordé à Monsieur Khaled Douihech, ingénieur principal au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, est renouvelé pour une deuxième année, à compter du 2 mai 2009.

MINISTERE DU TOURISME

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-2058 du 30 juin 2009.

Monsieur Tijani Meknin, administrateur général à l'office national du tourisme tunisien, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} août 2009.

Par décret n° 2009-2059 du 30 juin 2009.

Monsieur Kacem Belhadj Saleh, administrateur général à l'office national du tourisme tunisien, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} août 2009.

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES**

Décret n° 2009-2060 du 23 juin 2009, portant institution et organisation du prix de la meilleure recherche scientifique féminine.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2005-1961 du 5 juillet 2005, portant organisation du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Il est institué un prix dénommé « prix de la meilleure recherche scientifique féminine » visant à encourager les femmes chercheurs de nationalité tunisienne et à promouvoir leur carrière scientifique.

Art. 2 - Le prix, institué par l'article premier du présent décret, est attribué annuellement à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la femme, par décret sur proposition de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées et après avis de la commission prévue par l'article 7 ci-dessous.

Art. 3 - Le thème des recherches scientifiques, objet de la candidature pour l'obtention du « prix de la meilleure recherche scientifique féminine », est fixé par arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Art. 4 - Le montant du « prix de la meilleure recherche scientifique féminine » est fixé à dix mille dinars (10.000D) et est imputé sur le budget du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Art. 5 - Les recherches scientifiques, pouvant faire l'objet de candidature pour l'obtention du "prix de la meilleure recherche scientifique féminine" doivent porter sur le thème prévu par l'article 3 ci-dessus et effectuées durant les trois dernières années compte tenu de l'année d'octroi du prix.

Les recherches scientifiques, ci-dessus indiquées, doivent concerner les travaux scientifiques publiés et élaborés par une femme chercheur de nationalité Tunisienne.

«Le prix de la meilleure recherche scientifique féminine » peut être attribué plus d'une fois au profit de la même personne à condition que la période séparant l'obtention des deux prix ne soit pas inférieure à une période de cinq (5) ans.

Art. 6 - Le dossier de candidature pour l'obtention du « prix de la meilleure recherche scientifique féminine » est constitué des pièces suivantes, en trois (3) exemplaires :

- 1- Demande de candidature,
- 2- C.V détaillé,
- 3- La recherche scientifique objet de la candidature,
- 4- Copie des travaux scientifiques publiés,
- 5- Autres documents que la candidate juge nécessaires de joindre à son dossier.

Art. 7 - Les dossiers de candidature pour l'obtention du « prix de la meilleure recherche scientifique féminine » sont évalués par une commission présidée par la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées ou son représentant et elle est composée des membres suivants :

- 1- un représentant du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,
- 2- un représentant du ministre de la santé publique,
- 3- un représentant du ministre du développement et de la coopération internationale,
- 4- un représentant du ministre de l'environnement et du développement durable,
- 5- un représentant du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
- 6- un représentant du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
- 7- un représentant du ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,
- 8- un représentant du ministre des technologies de la communication,
- 9- un représentant du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
- 10- un représentant du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont il juge la présence utile aux travaux de la commission.

En outre, le président de la commission peut décider de la constitution de sous-commissions spécialisées, et ce, conformément au thème du prix fixé au titre de chaque année.

Les membres de la commission et des sous-commissions, ci-dessus prévues, sont désignés par arrêté du ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, sur proposition des ministères et des structures concernés.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services relevant du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Art. 8 - La commission se réunit sur convocation de son président une fois par an au moins et chaque fois qu'il est jugé nécessaire.

Les membres de la commission sont informés de la date de la réunion dix (10) jours au moins avant sa tenue.

Les délibérations de la commission ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le président de la commission convoque de nouveau les membres et la commission se réunit à la date arrêtée par son président, et ce, quel que soit le nombre des présents.

Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 9 - La commission, prévue par l'article 7 ci-dessus, se base sous les critères suivants pour l'évaluation des dossiers de candidature :

- le caractère innovant, la plus value scientifique et la portée appliquée de la recherche scientifique, objet de la candidature,
- l'impact industriel, économique, environnemental, social et culturel de la recherche scientifique, objet de la candidature,
- la contribution des travaux scientifiques de la candidate à l'effort de développement national.

Art. 10 - Les dossiers de candidature pour l'obtention du « prix de la meilleure recherche scientifique féminine » sont envoyés au président de la commission, prévue par l'article 7 ci-dessus.

Art. 11 - Le ministre des finances et la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 juin 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

NOMINATION

Par décret n° 2009-2061 du 1^{er} juillet 2009.

Madame Amel Chouikha épouse Boukhari, inspecteur général de l'éducation, est chargée des fonctions de directeur général du centre national de formation des formateurs en éducation.

En application des dispositions de l'article 14 du décret n° 2001-2142 du 10 septembre 2001, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-2062 du 30 juin 2009.

Monsieur Benzarti Mohamed Moncef, inspecteur 1^{er} degré de jeunesse et d'enfance, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} juin 2009.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2009-2063 du 30 juin 2009, portant création de périmètres publics irrigués à quelques délégations aux gouvernorats de Sfax et du Kef.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Gouvernorat de Sfax :

Le périmètre public irrigué	La superficie	Valeur des contributions aux investissements	Limite minimale de la propriété	Limite maximale de la propriété
Bir Mallouli de la délégation de Menzel Chaker	74ha	514D/ha	1ha	30ha

Gouvernorat du Kef :

Le périmètre public irrigué	La superficie	Valeur des contributions aux investissements	Limite minimale de la propriété	Limite maximale de la propriété
Aïn Zerga de la délégation de Jerissa	55ha	278D/ha	1ha	30ha

Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l'article précédent, et ce, pour chaque périmètre concerné.

Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixé au tableau indiqué à l'article premier du présent décret, est obligatoirement payée pour chaque périmètre irrigué et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-693 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Kef,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu le décret n° 2007-2740 du 31 octobre 2007, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 17 mars 2009,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est créé les périmètres publics irrigués suivants qui sont délimités par un liseré rouge sur l'extrait des cartes au 1/25.000 ou 1/50.000 ci-joint, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

La valeur de cette contribution est payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à l'article premier du présent décret sont classés dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

Art. 5 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

DEROGATION

Par décret n° 2009-2064 du 30 juin 2009.

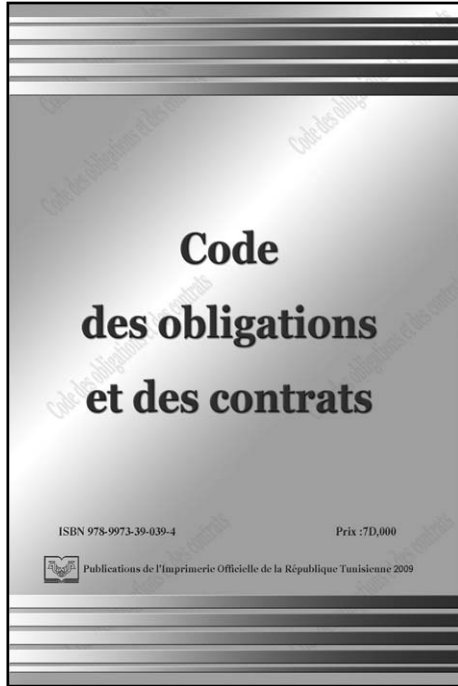
Il est accordé à Monsieur Mohamed Somii, ingénieur au sein de la société générale d'entreprises, de matériel et de travaux, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une période d'une année, à compter du 1^{er} août 2009.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 8 juillet 2009"



Edition : 2009

ISBN 978-9973-39-039-4

Nombre de pages : 662 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 7D,000

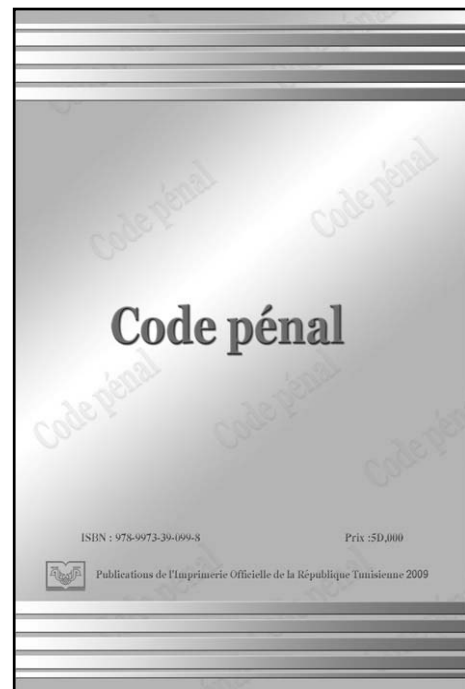
Edition : 2009

ISBN 978-9973-39-099-8

Nombre de pages : 230 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



Edition : 2009

ISBN 978-9973-946-62-1

Nombre de pages : 243 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000

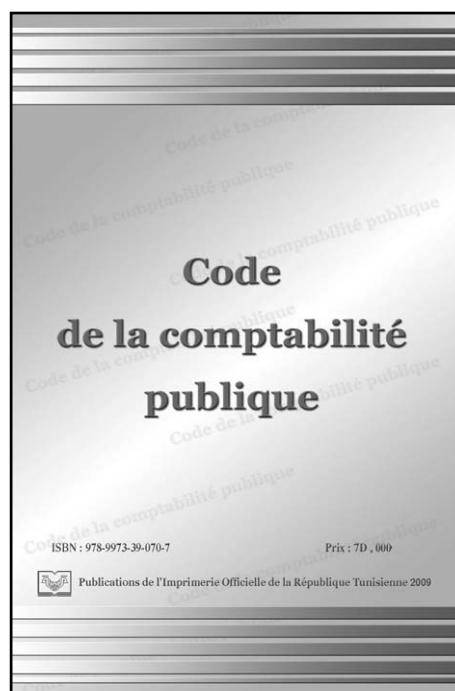
Edition : 2009

ISBN 978-9973-39-070-7

Nombre de pages : 237 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 7D,000

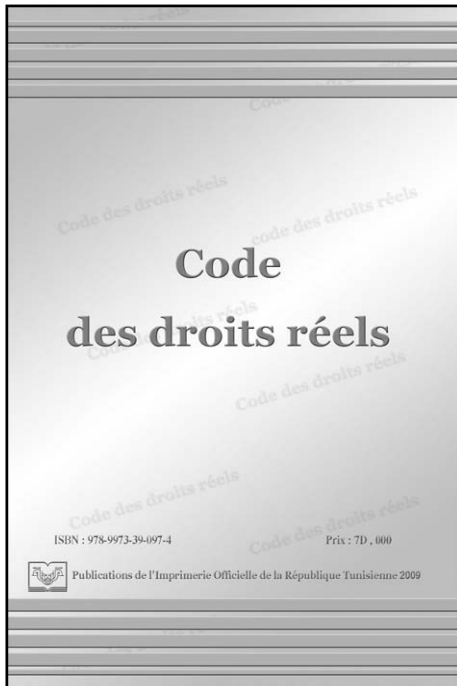


* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



Edition : 2009

ISBN 978-9973-39-097-4

Nombre de pages : 384 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 7D,000

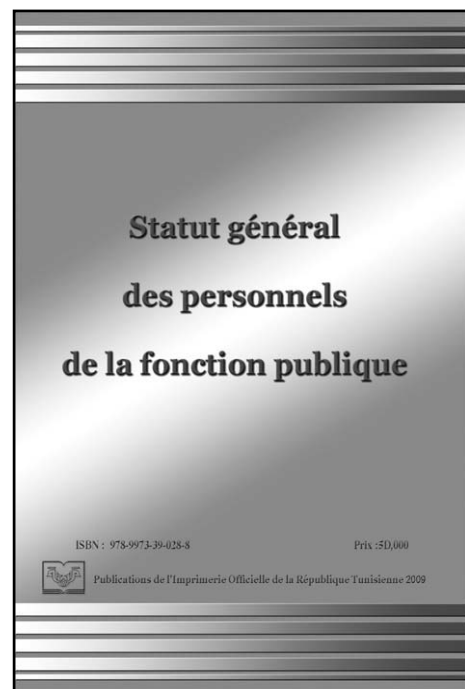
Edition : 2009

ISBN 978-9973-39-028-8

Nombre de pages : 288 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000

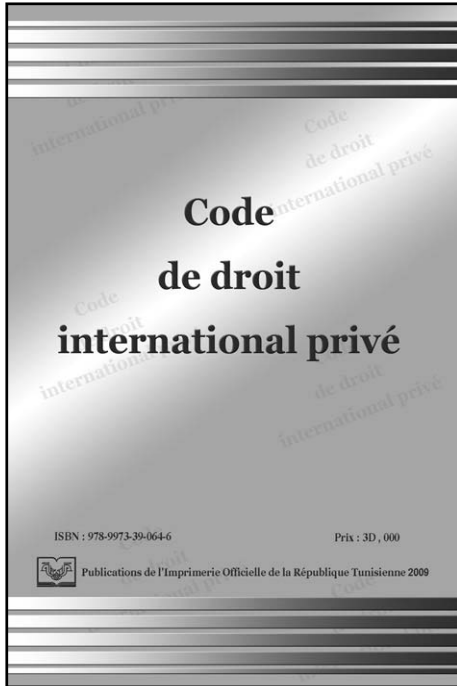


* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



Edition : 2009

ISBN 978-9973-39-064-6

Nombre de pages : 48 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 3D,000

Edition : 2009

ISBN 978-9973-39-086-8

Nombre de pages : 98 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 3D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne

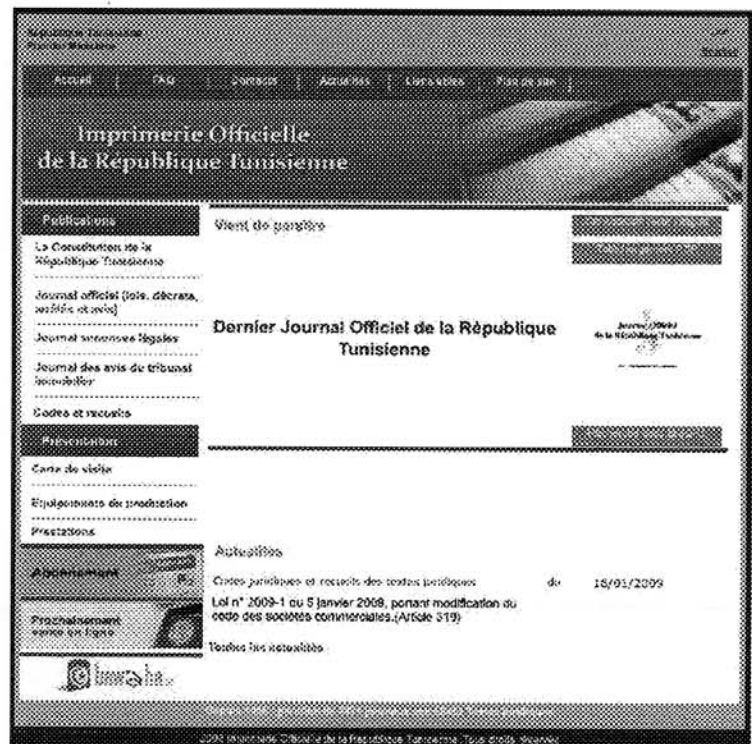


le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales, réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

Année 2009

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

TARIFS en dinars tunisiens

TUNISIE

Edition originale (arabe) : 24,000
Traduction française : 33,000
Edition originale A + F : 45,000
Traduction anglaise : 33,000

PAYS DU MAGHREB

Edition originale (arabe) : 56,000
Traduction française : 65,000
Edition originale A + F : 77,000
Traduction anglaise : 65,000

AFRIQUE ET EUROPE

Edition originale (arabe) : 66,000
Traduction française : 81,000
Edition originale A + F : 95,000
Traduction anglaise : 81,000

AMERIQUE ET ASIE

Edition originale (arabe) : 86,000
Traduction française : 106,000
Edition originale A + F : 174,000
Traduction anglaise : 106,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.